

1502232-20.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502232-20.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502232-20.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2179190/2021 - 02º D.P. SANTOS, AD1860-1/2021 - 02º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS MIOTTO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

JEAN CARLOS MIOTTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Consta que, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 13h09, na Rua Joaquim Nabuco, 105, Casa 02, Vila Matias, Santos, o réu tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma televisão, marca Samsung, de 28 polegadas, avaliada em aproximadamente R\$1.000,00, pertencente à vítima Maria do Carmo Vieira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta, também, que o acusado ingressou nas dependências do imóvel da vítima escalando o muro e, na sequência, entrou na residência, após romper o trinco da porta, sendo a ação delitiva avistada por pessoa não identificada, que acionou a polícia militar.

Ao perceber a chegada dos policiais militares, o acusado tentou se evadir, pulando o muro da residência, mas acabou detido.

Consta, ainda, que durante vistoria no imóvel, os policiais constataram que a televisão já se encontrava desconectada, pronta para ser transportada em um lençol, que estava estendido no chão.

Consta, por fim, que a pronta intervenção policial impediu a consumação delitiva. Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 21/23). Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11). Laudo pericial do local dos fatos (fls. 124/134).

A denúncia foi recebida em 09/09/2021 (fls. 141/142).

O réu foi citado (fls. 163/165) e apresentou resposta à acusação (fls. 191/198).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, bem como o réu foi interrogado (fls. 255/256).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da demanda.

Disse que materialidade autoria e restaram comprovadas. Narrou que o réu confessou que entrou no imóvel e que pretendia furtar uma televisão do local, afirmando que entrou mediante escalada, negando o rompimento de obstáculo. Disse que os policiais confirmaram a prática delitiva. Aduziu que restaram comprovadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada. Disse que a vítima, em sede policial, confirmou que o trinco foi quebrado. Requereu a aplicação de regime semiaberto.

A Defesa, por sua vez, também em alegações finais, requereu a improcedência da demanda. Disse, em resumo, que o réu não arrombou o trinco, pois ele já estava quebrado. Afirmou que os policiais não prenderem o réu no interior do imóvel, mas no muro, de modo que não há provas que ele praticou o delito. Requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), pelo auto de Exibição/Apreensão (fls. 11) e pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 124/134), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha WAGNER LUIZ DA SILVA, policial militar, disse que foi acionada pelo COPOM com a informação de que uma pessoa estava entrando em uma residência. Narrou que no local havia um conjunto de casas e que na última viu uma escada e que ao entrar no local viu um lençol aberto com uma televisão desconectada sobre ele, quando viu o acusado dentro do imóvel, fugindo correndo, quando observou que ele estava pulando o muro, momento em que foi feita a abordagem e o réu desceu do muro. Afirmou que o acusado foi abordado em cima do muro, quando tentava fugir. Aduziu que não o conhecia antes dos fatos. Explicou que o réu nada falou a ele sobre os fatos no momento da prisão.

A testemunha LUISE ROBERTA DOS SANTOS SILVA, policial militar, disse que foi acionada pelo COPOM com a informação de que uma pessoa viu o réu pulando o muro de uma residência. Disse que no local há várias residências e que viu uma porta arrombada, quando observou que o réu estava tentando fugir pulando o muro. Falou que abordou o acusado quando ele estava pronto para fugir, pulando o muro. Explicou que o acusado já tinha separado uma TV para subtração. Afirmou que o réu, no momento da prisão, falou que era viciado em drogas e que estaria furtando para comprar entorpecentes. Disse que não o conhecia antes dos fatos.

O réu, interrogado em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que, quando chegou a Santos, era viciado em drogas e precisava de dinheiro para comprar entorpecentes. Falou que entrou no imóvel pela sacada, utilizando uma escada que estava no quintal. Explicou que passou no local e decidiu entrar nessa casa.

Afirmou que entrou por cima e que a janela estava aberta, estando o trinco já quebrado. Falou que a porta estava presa por um papel e que o trinco já estava quebrado. Afirmou que ficou preso até 2020 e que depois foi solto. Disse que depois que foi preso ficou em tratamento por 6 meses e que hoje não usa mais drogas e que

trabalha.

Diante das provas amealhadas aos autos, verifico que o réu praticou o delito de furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, na forma tentada, fato típico previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, uma vez que tentou subtrair para si bem pertencente à vítima Maria do Carmo Vieira.

Os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são contundentes elementos de convicção que respaldam a acusação acerca da prática do crime de furto pelo acusado.

A testemunha Wagner, policial militar que fez a abordagem do réu, afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência que tratava de uma pessoa que havia entrado em uma residência e, ao chegar ao citado local, viu um lençol aberto na sala com uma televisão desconectada em cima, momento que observou o acusado passando correndo, logrando em fuga, quando o viu tentando pular o muro, fazendo a abordagem.

Já a testemunha Luise, policial militar que também participou da abordagem do acusado, corroborou o afirmado por Wagner, dizendo que ao chegar ao local dos fatos viu uma porta arrombada, quando percebeu que o réu estava tentando fugir pulando o muro, sendo abordado neste momento. Afirmou, também, que o acusado já tinha separado uma TV para subtração, bem como que ele confirmou que estava no local praticando furto para poder comprar drogas.

Tais depoimentos confirmam o relato da vítima prestado em sede policial, onde informou que um indivíduo arrombou a porta da cozinha, adentrou na sua casa e tentou furtar uma televisão.

O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu pela eficácia dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios.

Neste sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas para 1/6, ficando a reprimenda final em 10 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o regime fechado.” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Grifei.

Nesse sentido, conforme narrado pelas testemunhas policiais, o acusado já tinha separado a res furtiva, que estava sobre um lençol, para, assim, poder subtraí-la, sendo, contudo, surpreendido pelos policiais ainda no interior na residência, momento que fugiu, quando foi detido ao tentar pular o muro para se evadir. Ainda, ao que se vê da prova pericial, bem como da sólida prova oral, a

qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que o réu efetivamente rompeu o trinco da porta da sacada para ter acesso ao interior da residência. O laudo pericial de fls. 124/134 é claro ao apontar que o trinco foi fraturado, sendo que a entrada ao interior do local se deu mediante rompimento de obstáculo (trinco de porta da sacada, localizada na área de serviço do tipo lavanderia local).

Ressalta-se, ainda, que não é crível a versão do acusado de que o trinco já estava quebrado e apenas um papel estava mantendo a porta fechada, haja vista que a própria vítima, em seu depoimento prestado em sede policial, afirmou que a porta foi arrombada, corroborando o concluído pelo laudo pericial.

Outro ponto a se destacar é o que crime foi praticado mediante escalada.

O laudo pericial de fls. 124/134 demonstra que o acusado se utilizou de uma escada para subir em um muro, para, assim, ter acesso à sacada da residência da vítima, sendo tais fatos corroborados pelas testemunhas policiais, que disseram que, ao chegarem ao local, viram uma escada que dava acesso ao muro da casa, e que, ao tentar fugir, o acusado correu para o mesmo local, tentando pular o muro para se evadir.

Outrossim, o crime foi praticado na forma tentada, haja vista que o acusado foi abordado ainda no interior da residência, tendo separado uma televisão, que estava desconectada, sobre um lençol, na sala, deixando a res furtiva no local dos fatos, quando da chegada dos policiais, de modo que não há se falar em consumação da subtração.

Por fim, em que pese o réu ter confirmado que praticou o delito de furto, não há que se falar no reconhecimento da confissão como circunstância atenuante.

A confissão do réu da ação delituosa não poderá ensejar o reconhecimento da atenuante na dosagem da pena, pois não se pode aplicá-la quando não há qualquer auxílio na comprovação da dinâmica dos fatos.

Neste diapasão, a sua condenação adveio das demais provas colhidas no processo, ou seja, a sua confissão não foi necessária para a comprovação do delito e para formação do convencimento do Juízo.

Explica Cleber Masson “para servir como atenuante genérica, a confissão há de ser espontânea, é dizer, deve surgir como fruto da sinceridade do íntimo do agente. Não basta ser voluntária (livre de coação), pois poderia o réu confessar apenas para aproveitar-se de um benefício legal, sem revelar crível intenção de colaborar na apuração da infração penal.” (in Direito Penal Esquemático, Parte Geral, vol. 1, 11ª ed., pág. 778, Editora Método).

O acusado foi preso em flagrante, quando tentava se evadir do local, após ter separado a res furtiva para subtração, razão pela qual a sua confissão foi dispensável para a comprovação da dinâmica dos fatos.

Observa-se, ainda, que o réu é reincidente, de modo que a reincidência é preponderante à confissão, por força do artigo 67 do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Assim, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

Desta forma, vale ressaltar trecho recente do V. Acórdão proferido no julgamento do HC 198395 AgR, pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 08/04/2021: “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011”.

Segue, assim, ementa do citado Acórdão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 198395 Agr, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)".

A respeito, seguem outras decisões do Supremo Tribunal Federal:

"Penal. Dosimetria. Concurso entre atenuante e agravante Art. 67, CP.

Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada". (HC 96061/MS, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, DJE 02.04.2013).

"EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014).".

Neste sentido, também, tem entendimento o C. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA - RÉU RECALCITRANTE - ESCALADA COMPROVADA POR IDÔNEO LAUDO PERICIAL - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA À CONFISSÃO - EXEGESE DO ART. 67 DO CP - PRECEDENTE - NECESSIDADE DO REGIME FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO APELO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0000100-57.2015.8.26.0574; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016)". Grifei.

Ademais, a confissão do acusado foi parcial, haja vista que a prova dos autos, em especial o laudo pericial de fls. 124/134, corroborado pelo depoimento da vítima prestado em sede policial, demonstra que o delito foi praticado com rompimento de obstáculo, circunstância essa negada pelo réu, como forma de tentar amenizar a sua atitude criminosa.

Desta forma, a prova colhida traz a certeza necessária para o decreto condenatório, restando comprovada a prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que, conforme certidão de fls. 143/150 e F.A de fls. 151/178, o acusado possui maus atendentes, devendo a sua pena base ser aumentada por tal motivo.

Ademais, ressalto que o réu praticou furto duplamente qualificado (escalada e rompimento de obstáculo).

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi é esclarecedor:

"Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177). Grifei.

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto,

neste momento, será aplicada como circunstância judicial.

Deste modo, considerando os maus antecedentes do acusado, bem como a circunstância judicial relativa à segunda qualificadora, conforme acima fundamentado, majoro a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme certidão de fls. 143/150 e F.A de fls. 151/178. Dessa forma, presente se faz a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, portanto, aumento em 1/6 a pena fixada, somando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, deve ser reconhecida a modalidade tentada, de modo que se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Anoto que, em razão do iter criminis percorrido pelo agente, haja vista que o acusado separou o bem a ser subtraído, deixando na sala sobre um lençol, pronto para ser retirado do local, de modo que o delito restou próximo a se consumar, o que não ocorreu em razão da diligente ação policial, de modo que diminuo a reprimenda pela metade, fixando-a por definitivo em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Considerando a reincidência do réu, este não atende aos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ainda que considerada a reincidência do acusado e o fato de o delito ter sido praticado mediante duas qualificadoras, fixo como regime inicial para o cumprimento da pena aplicada o semiaberto, em razão de a pena cominada ser inferior a 04

(quatro) anos, sendo a medida socialmente recomendável à luz da Súmula 269 do STJ.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JEAN CARLOS MIOTTO, qualificado nos autos, como incurso no 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 07 (sete) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre sua capacidade financeira.

Tendo respondido ao processo em liberdade e não havendo pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva do sentenciado, concedo-lhe o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intimem-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais. Anote-se.

P.I.C.

Santos, 06 de maio de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA